1. AMAÇ

- Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen İnsan Kaynaklarının yönetiminde uygulanacak prensip ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM

- Uspar Tekstil firmasına ait Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin; işe yeni eleman alma, işe yeni başlayan personelin uyum programlan, çalışan personelin performanslarının arttırılabilmesi ve firmada uygulanan Entegre yönetim sistemine ait politikalar, hedefler, prensipler ve uygulanan prosedür, talimat ve benzeri dokümantasyon konusunda bilinçlenmeyi sağlamak için gerekli eğitim vb. ihtiyaçların tespiti ve gerçekleştirilmesinde uygulanacak yöntemlerin tamamı bu prosedür kapsamındadır.

3. SORUMLULAR

- Bu prosedürün uygulanmasından, İnsan Kaynakları Müdürü ile prosedürde yapısında kendisine sorumluluk verilen tüm birim sorumluları sorumludur.

4. REFERANSLAR

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
Kalite El Kitabı KEK

5. TANIMLAR ve KISALTMALAR

6. UYGULAMA

6.1. İşe Yeni Eleman Alma

- İşe yeni personel alımı için varsa daha önceden belirlenmiş "Nitelikler" kullanılarak gazete, internet, İŞKUR vb. ortamlarda ilan verilir, çalışanların akrabalarından isteklilerin özgeçmişleri incelenir. İş ilanlarına yapılan başvurular arşından uygun bulunanlar firmaya görüşme için çağrılır. Görüşme esnasında **İş Başvuru Formu F-51** doldurması istenerek kayıt altına alınır.
- Görüşmeler sonucunda işe başlaması uygun bulunanlara hazırlaması gereken kanuni evrakların listesi **İşe Başlamak İçin Gerekli Evraklar Listesi L-11** verilir. Gerekli evrakları hazırlayıp getirdikten sonra personele özel bir dosya açılarak kanuni işe başlatma işlemleri tamamlanır.
- İşe başlatma işlemleri **İşe Başlamak İçin Gerekli Evraklar Listesi L-11**'ndeki evrakları tamamlanan personele **İşe Uygunluk Formu F-54** ile iş yeri hekiminin sağlık muayenisi tamamlaması istenir. Muayenesi sonucunda işe uygunluğu kayıt altına alınan çalışan **Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Formu F-52** imzalatılarak işe alınır. **Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Formu F-52 '**nin içeriğinde ilk 2 ay deneme süresidir. İlk 2 aylık deneme sürecinin sonunda ise **Deneme Süresi Değerlendirme Formu F-56** ile deneme süresinin tamamlanması sağlanır. Bunlarla birlikte resmi evrak olan Fazla Çalışma Taahhütnamesi, Aile Durumu Bildirimi ve Ara Dönem İbrası imza ile kayıt altına alınır.
- İşe başlanılan ilk gün **İş Güvenliği Talimatı TL-8**'in okunması ve taraflarca imzalanması sağlanır.

6.2. Uyum

- Yeni işe giren personelin yöneticisi ve Yönetim Temsilcisi **Uyum Eğitim Formunu F-17** kullanarak uyum programını hazırlar. Bu program ilgili pozisyonun nitelik tanımı ile işe alınan elemanın nitelik durumu arasındaki fark göz önünde bulundurularak yapılır.
- **Uyum Eğitim Formunu F-17** üzerinde belirlenen çalışmaları yapacak olan kişilerin isimleri de form üzerinde yazılı olarak belirtilerek, her bir eğitimin tamamlanması ile ilgili kişi form üzerine eğitimin

tamamlandığı tarihi yazarak imzalar. Formun aslı Eğitim dosyasında saklanır, kopyası personelin özlük dosyasına eklenir.

- Yeni işe giren personeli İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirmek amacıyla eğitim verilerek işbaşı yaptırılır. **İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Bilgilendirme Talimatı TL-4,** ihtiyaç halinde ve bilgilerini tazelemesi amacıyla personele verilir.
- Tüm eğitimler tamamlandıktan sonra personel özel çalışma kıyafeti ve koruyucu malzeme kullanması gerekiyorsa kendisine kullanması için verilir ve **Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Formu F-18** imzalattırılarak, işbaşı yaptırılır.

6.3. Çalışan Personelin Eğitim İhtiyacının Tespiti, Planlanması, Uygulanması

- Her yönetici kadrosunda yer alan her personel için yılda bir defa **Performans Değerlendirme Formu F-19** doldurarak çalışanların nitelikleri ve performansları ile ilgili değerlendirme yapar. Değerlendirmeler sonucunda çalışanların niteliklerinin ilgili pozisyon için önceden belirlenen niteliklere uygun olup olmadığı karşılaştırılmış olur. Eğitim ihtiyacı, İnsan Kaynakları Müdürü ile ilgili bölüm sorumlusu tarafından birlikte belirlenir.
- Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için Yönetim Sistemleri Uzmanı ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından çeşitli eğitimler ve kişisel gelişim programları araştırılır, Uygun olanlar planlanarak **Eğitim Planı PL-3**'a kaydedilir ve Genel Müdür onayı alınarak ilgililere duyurulur. Planlanmış eğitimlerin uygulanması sırasında **Eğitim Katılım Formu F-20** doldurulur. Eğitimler uygulanırken ve sonrasında ilgili kayıtların tutulması İnsan Kaynakları Birimi tarafından gerçekleştirilir.
- Her eğitim konusu için ayr ayrı **Eğitim Katılım Formu F-20** doldurulur. Eğitimi veren kişi eğitim sonunda mutlaka katılımcıları değerlendirecektir. Değerlendirme eğitim konusuna göre yazılı veya sözlü olabilir. **Eğitim Katılım Formu F-20** üzerinde katılımcıların başarılı olup olmadığı kaydedilir.
- Planlanmış eğitimlerin tamamlanmasından sonra eğitimi veren eğitimci ve çalışanın ilk amiri tarafından personelin niteliklerinde belirlenen gelişmenin olup olmadığı, eğitimin tekrar edilmesine gerek olup olmadığı **Eğitim Katılım Formu F-20** üzerine kaydedilir.
- Eğitimin etkin olmadığı tespit edilirse atılacak bir sonraki adım (eğitimin tekrarı, farklı bir eğitim verilmesi, eğitim dışında rotasyon vb. uygulamalar yapılması gibi) planlanarak uygulanır.

6.4. Çalışanın Atanması ve Görev Yerinin Değiştirilmesi

- İşe alınan personelin firma içinde görev yerinin, yaptığı işin veya durumunun belirtilmesi ve değiştirilmesi için **Görev Değişikliği Formu F-69** kullanılır. Çalışanın Organizasyon El Kitabı OEK'de bulunmayan bir görevde çalışması halinde kişinin çalışacağı görev bu form ile kendisinin bilgisine sunulur. Yetkili kuruluşlardan alınan Mesleki Yeterlilik Belgesi **Görev Değişikliği Formu F-69**'nun bir eki olarak çalışanların dosyalarında saklanır. Göreve başlayan kişilere teslim edilen ekipman, cihaz, demirbaş v.b. her türlü malzeme **Zimmet Formu F-70** ile kayıt altına alınır. Şirket araçları **Araç Teslim Tutanağı F-152** ile teslim edilir ve kayıt altına alınır. Uspar fabrikaları arasında nakil olan işçiler için yeni özlük dosyası oluşturulmaz, eski dosyası üzerinden devam edilir

6.5. Çalışanın İşten Çıkarılması ve/ya İşten Ayrılması

- Uspar, iş yoğunluğunun azalmasında, iş yerinin kar edememesi kaynaklı v.b. sebeplerle işten çıkarma yapacağı personel için ihbar süresi uygulayacağı işten çıkarmalarda **İHBAR ve Fesih Bildirim Tebligatı F-78**'yla yada ihbar süresi uygulamayacağı hallerde **Fesih Bildirim Tebligatı F-79**'yla kendisi ile karşılıklı olarak anlaşma yapar, Uspar, ayrıca çalışanların ve firmanın kendi haklarını koruma amaçlı olarak ise çalışanla **İşten Ayrılma İbrası F-80** karşılıklı olarak doldurur ve imzalı olarak kayıt altına alınır. Toplu işten çıkarma durumlarında ise **İHBAR ve Fesih Bildirim Tebligatı-2 F-148** kullanılır. Tazminat ödeme

süreleri göz önüne alınarak çalıştığı ayın sigortasının bildirilmesi ile birlikte o ay içerisinde peşin olarak ödenir.

6.6. Arabuluculuk Sistemi

- Arabuluculuk sistemi, Uspar Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ile iş sözleşmesi karşılıklı fesh edilen çalışanların anlaşamaması durumunda; arabuluculuk yoluyla çözümlenmesini sağlar.
- Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, **öncelikle uyuşmazlığı kendi aralarında çözememeleri durumunda arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar.** Taraflar, bu sürecin içine zorla dâhil edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin özel hükümler saklıdır.
- Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak onları teşvik edebilir.
- Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.
- Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder. Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydı ile arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilir. Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.
- Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafların temel çıkar ve gereksinimlerini ortaya koymaları ve bu doğrultuda menfaat temelli anlaşma sağlamaları için çaba gösterir. Arabulucu bu aşamada çözüm önerisinde bulunamaz. Ancak tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu menfaat temelli bir çözüm önerisinde bulunabilir. Bununla beraber tarafları bir çözüm önerisi ya da öneriler dizisini kabulüne zorlayamaz. Ancak, taraflardan birinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında sunmuş olduğu bir önerinin arabulucu tarafından, diğer tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması bu kapsamda değerlendirilemez.
- Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.
- Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. Arabuluculuk sistemi kapsamında herhangi bir anlaşma olmaması halinde ise; taraflar iş mahkemeleri davaları yoluyla mahkemeye başvurur ve sorunun çözümü için adli mercilerden karar vermesi istenir.

6.7. Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi

- Çalışma barışı içinde faaliyetini sürdürmesi ve başarılı bir performans göstermesi için gerekli olan memnuniyetinin sağlanması amacı ile belli dönemlerde memnuniyet ölçümleri yapılır. Bu ölçümlerin yapılma yöntemi ve ölçümler sonucunda elde edilecek sonuçlara dair uygulanacak işlemler **Çalışan Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Talimatı TL-5** detaylandırılmıştır.

6.8. Özlük Dosyaları

- Çalışan her personel için bir özlük dosyası tutulur. Bu dosyada kanuni zorunluluk olan kayıtların yanında, aşağıda belirtilen listedeki kayıtlar da saklanır.

- **İş Başvuru Formu F-51**
- **Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Formu F-52**
- **Eğitim Sertifika Fotokopileri**
- **Deneme Süresi Değerlendirme Formu F-56**
- **Uyum Eğitim Formunu F-17**
- **Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Formu F-18**
- **İş Sağlığı ve Güvenliği TalimatıTL-8**
- **Performans Değerlendirme Formu F-19**
- ***Atama ve Görev Değişikliği Formu F-69***
- ***Zimmet Formu F-70***
- ***KVKK* Muvafakat namesi**
- **Çalışan Talep Formu F-108**
- **İşe Uygunluk Formu F-54**
- **İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Bilgilendirme Talimatı TL-4**

6.9. Çalışan İzinleri

- Çalışan personelin kullanacağı izinler aşağıdaki maddeler ile düzenlenir;
  - **İzin:** Çeşitli ihtiyaçların giderilmesi, zaruri ve istem dışı meydana gelen gereksinimlerin giderilmesi açısından, bağlı bulunan yerden geçici süreli ayrılarak geri gelmek ve sorumluluklarına devam etme şartı ile ayrılmasıdır.
  - **Yıllık Ücretli İzin:** En az bir yıllık hizmet süresini tamamlayan personel yıllık ücretli izne hak kazanır.
    - ❖ Yıllık ücretli izin; hak ediş tarihini takip eden hizmet yılı içinde kullanılır.
    - ❖ Yıllık ücretli izin süresi şu şekilde uygulanır;
      - ▪ Çalışma süresi, 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 gün,
      - ▪ Çalışma süresi, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün,
      - ▪ Çalışma süresi, 15(dahil) ve daha fazla olanlara 26 gün,
      - ▪ 18 yaş altında ve 50 yaş üstünde çalışan personelin yılına bakılmaksızın 20 gün,
    - ❖ Yıllık ücretli izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri ve hastalık nedeniyle oluşan istirahat süreleri izin süresinden sayılmaz. Cumartesi günü yıllık ücretli izin günü olarak değerlendirilir.
    - ❖ Bir önceki hizmet yılına ait kazan izinler sonraki yıllarda kullanılamaz.
    - ❖ Yıllık ücretli izin taleplerini beyaz yakalı çalışanlar Netsis programı üzerinden mavi yakalılar ise **Yıllık İzin Formu F-110** ile İnsan Kaynaklarına bildirir.
  - **Ücretli Mazeret İzini:** Özel durumlarda personelin ücretinden kesilmeksizin iş veren tarafından ödenen izin türüdür. İzin süreleri 4857 sayılı iş kanunu'nun ilgili maddelerine göre belirlenir. Ücretli Mazeret izin taleplerini beyaz yakalı çalışanlar Netsis programı üzerinden mavi yakalılar ise **Personel Mazeret İzin Formu F-92** ile İnsan Kaynaklarına bildirir.
  - **Ücretsiz Mazeret İzini:** Personelin talebi halinde, ücretinden eksiltilerek, işveren tarafından kabul edildiği halde kullanılabilen izin türüdür. Personel başvurusunu İnsan Kaynakları birimine yapar ve çalıştığı ilgili birim ile genel müdürün onayı sonrasında çalışan iznini kullanır. Ücretsiz Mazeret izin taleplerini beyaz yakalı çalışanlar Netsis programı üzerinden mavi yakalılar ise **Ücretsiz İzin Formu F-128** ile İnsan Kaynaklarına bildirir.
  - **Analık ve Emzirme İzini:** Hamile personelin doğum öncesi ve sonrası kanuni süreler dahilinde

kullandığı ücretli izin türüdür.

- ❖ **Analık İzini:** Hamile personelin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için kullanabilir. Analık izini içinde kullanılan istirahatli sürelerin ücreti, SGK tarafından ödenmektedir.
- ❖ **Emzirme İzini:** Kadın çalışanların doğumdan itibaren 1 yıl boyunca çocuklarını emzirmeleri için günlük 1,5 saat olarak verilen ücretli izin türüdür.

- o **Hastalık İzini:** SGK ile sözleşmesiz hastaneler tarafından verilen istirahat raporlarının geçerli sayılabilmesi için SGK veya SGK ile sözleşmeli hastaneler tarafından onaylanmış olması gerekir. Aksi takdirde geçersizdir. SGK ile sözleşmeli hastaneler tarafından verilen veya onaylanan istirahat süreleri durumunda;
  - ❖ İş Kazası durumunda verilen istirahat süreleri SGK tarafından ödenir.
  - ❖ Hastalık halinde: 2 günden uzun olan istirahat süreleri, SGK tarafından ödenir.

  Bu konular hakkında ki izin taleplerini **Yıllık İzin Formu F-110** ile kayıt altına alınır.

- Mazeretsiz devamsızlık durumunda çalışanın amiri **Devamsızlık Bildirim Formu F-95** ile devamsızlığı insan kaynakları birimine bildirir.

6.10. Disiplin

6.10.1. Disiplin kurulu

- **Üyeleri**: Genel Müdür, her bölümden l'er idari amir, kurumdaki çalışanlar arasından seçilmiş olan işçi temsilcileri ve insan kaynakları müdüründen oluşur. Üyelerden birisi başkan tayin edilir.
- **Görevleri:** Çalışma düzeniyle ilgili idari düzenlemeler yapmak, mesai saatleri içindeki tutumlarla ilgili tedbirleri almak, birimlerden insan Kaynakları Birimine bildirilen disiplin taleplerini ve savunmalarını incelemek ve sonuçlandırmaktır. Kurul, görevlerini yaparken hatalı eylemlerde bulunanlar hakkında ilgili değerlendirmelerin karara bağlanması ile görevlendirilmiştir.
- **Disiplin Kurulu Çalışması**: Üyelerden herhangi birinin talebiyle toplantı yapılır. Karar almada oy çokluğu ilkesi geçerlidir. Kararlar ilgili çalışana ve yöneticisine yazılı olarak bildirilir ve metnin bir kopyası da çalışanın sicil dosyasında saklanır.
- **Disiplin Kurulunun Yetkisi:** Kurul, işyeri hizmet ve işlemlerini düzenleyen her türlü yazılı kaynağın belirttiği ve/veya zorunlu kıldığı işlem ve sorumlulukların, etik kurallara ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için çalışanlar hakkında caydırıcı, engelleyici ve düzeltici önlem alarak bu prosedürün öngördüğü cezaları vermeye yetkilidir.
- **Çalışan:** İş görme borcunu 4857 sayılı İş Kanunu'nda ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda hüküm altına alınan işçinin işi kendisinin yapması, işin özenle yapılması, itaat borcu, özel haller, kuruma sadakat borcu ve rekabet etmeme borcuna riayet ederek, işyerinde mevcut veya bundan sonra yürürlüğe konulacak işyeri prosedür hükümleri gereğince yerine getirmek ile yükümlüdür.
- İşyerinde İş Kanunu'na, iş sözleşmesindeki maddelere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymayanlarla, disiplin prosedürü hükümlerine aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara aşağıda tanımlı olan cezalar uygulanır.
- **Kurula Sevk ve Gerekli Belgeler**
  - o Olayla ilgili **"Tutanak"** bölüm yöneticisi tarafından tutulduktan sonra kişinin savunması alınır.
  - o **"Savunma İstem"** ilgili tutanakla birlikte bağlı olduğu müdürlüğe gönderilir ve buradan da ilgili direktörün onayı alınarak kurula sevk istemiyle İnsan Kaynakları birimine iletilir.
  - o Tüm bu işlemler, olay meydana geldikten sonra en geç 2 -3 gün içinde tamamlanır.

- Kurula sevk edilen çalışan hakkında; kendisine isnat olunan suçla ilgili belgeler ve tutanaklar İnsan Kaynakları birimi tarafından aynı gün içinde kurula gönderilir.

- **Kurulun Toplanması:** Disiplin Kurulu, gerekli belgelerin kurul başkanına şevkinin en geç ertesi günü, başkanın talebi ile toplanır. Toplantı yeter sayısı, salt çoğunluk olup, toplantının asil üyelerle yapılamaması halinde, çoğunluk yedek üyelerle temin edilir.
- **İşçinin Savunmasının Alınması:** Savunma hakkının kutsal nitelikli bir insan hakkı olması karşısında; işçiye bir disiplin cezası uygulanmadan önce, duruma göre işveren veya bu konuda yetkili olan kurulca (disiplin kurulu) işçiye isnat yapılıp savunması istenir, daha sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre ceza tayin edilir.

6.10.2. Disiplin Cezalarının Tanımları ve Sonuçları

- **Uyarı Vermek**
  - Yöneticisinin izni olmaksızın devamsızlık yapmak, mesai saatlerine uymamak,
  - İşine kayıtsızlık göstermek, verilen işi mazeretsiz yapmamak veya verimsiz çalışmak,
  - Sebepsiz ve ilk yöneticisinden izinsiz işinin başından ayrılmak,
  - İşe giriş ve çıkışta imza atmamak
  - Çalışma arkadaşlarına karşı yersiz suçlamalarda bulunmak ve bunları ispatlayamamak,
  - Yönetimi altındaki çalışanın yönetim ve denetimine gereken dikkati göstermeyerek yolsuzluk yapılmasına elverişli bir ortamın doğmasına yol açmak,
  - Birlikte çalıştığı çalışanın suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında yöneticilerine bildirmekten kaçınmak,
  - İşyerine ait defter, fatura vb. kayıt ve iş ile ilgili belgeleri kaybetmek veya kaybolmasına sebebiyet vermek,
  - Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmış olan makine ve tesisata gerekli özeni göstermeyerek hasara uğratmak ve/veya kaybetmek,
  - İşyeri tarafından kullanımına verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifreyi kullanmak,
  - Şirket arabasıyla trafik kurallarını uymamak,
  - Kişisel temizlik kurallarına uymamak,
  - İşyeri güvenlik ve sağlık kurallarına uymamak, kendisine verilen koruyucu malzemeleri kullanmamak
  - Malzeme ve kırtasiyeleri israf etmek.
- **Yazılı İhtar:** Çalışanın, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmamakla birlikte iş sözleşmesine ve kanuna aykırı davranışları, işyerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen, iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen hallerde yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasıdır. Çalışan, dikkat çekme ve uyarı niteliğindeki yazılı ihtar sonrasında tanıklar huzurunda yazılı olarak savunma vermediği ve/veya imtina ettiği takdirde uyarı sebebinin haklılığını kabul ve ikrar etmiş sayılır. Bu cezanın verilmesinde kurul kararına gerek olmaksızın, çalışanın bağlı olduğu birim yöneticisi ve/veya iş Güvenliği Uzmanı tek başına yetkilidir. Çalışana tebliğ edilen yazının bir örneği sicil dosyasına konulmak üzere insan Kaynaklarına gönderilir.
- **Yazılı İhtar Gerektiren Durumlar**
  - Uyarı verilmesine rağmen tutumlarında ısrar etmek,
  - Yöneticisinin bilgisi olmaksızın 1 gün işe gelmemek, işten erken ayrılmak,

- Genel görgü kurallarına ve işyerinin çalışma prensiplerine aykırı davranış sergilemek,
- İşyerinin genel tasarruf ilkelerine dikkat etmemek,
- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmemek, ilgisizlik ve düzensizlik göstermek veya prosedürlere uymayacak şekilde yerine getirmek,
- Ekip çalışmasını aksatacak tavır ve davranışlarda bulunmak,
- Görevi başından izinsiz ayrılmak veya görev saatlerinde başka işlerle uğraşmak (Bilgisayar oyunları vb.)
- İşyerine ait telefonu geçerli bir neden olmadan, işini aksatacak veya hattı istismar edecek şekilde özel görüşmeleri için kullanmak,
- İşyerinde açıkça duyurulmuş ve uygulanmakta olan prosedür ve yönetmeliklere uymamak,
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek,
- Yöneticilerine, müşterilere veya iş arkadaşlarına kaba, saygısız, nezaketsiz davranışlarda bulunmak,
- Geçerli bir neden olmaksızın işine yoğunlaşmamak veya geciktirmek,
- Gerektiğinde yöneticileri tarafından kendisinden istenen rapor, bilgi, belge vb. zamanında vermemek veya yanlış bilgi vermek,
- Kendi sorumluluğunda olan makine, malzeme ve tesisata gerekli özeni göstermemek, tahrip etmek,
- Mesai saatleri içerisinde yasaklanmış olan işyeri ve ek alanlarda sigara kullanmak.
- Disipline konu olan olayın gerçekleşmesi sırasında etkisi olduğuna kanaat getirilen personel /yöneticiler için de Disiplin Kurulu tarafından tavsiye niteliğinde karar çıkabilir.
- Yukarıda anılmayan ve İş Kanunu'na göre derhal feshe neden olacak ağırlıkta bulunmayan her türlü hallerde yazılı ihtar verilebilir.
- Kendisine teslim edilen makine, alet ve araçların bakım ve korumasını ihmal etmek,
- İşyerinde kavga ve benzeri hareketlere sebep olmak, arkadaşlarına saldırmak,
- Verilen iş elbiselerini giymemek ve iş güvenliği ile ilgili koruyucu malzemeleri kullanmamak,

- **Ücret Kesme Cezası**
  - 4857 sayılı kanun doğrultusunda, kuruma verilen maddi/manevi zarara yol açan durularda ücret kesme cezası uygulanır. Kuruma verilen zarar kişinin bir aylık ücretinden fazla ise disiplin kurulundan farklı bir karar çıkmaz ise; çalışanın iş akdinin feshine gidilir. Diğer durumlarda ise kurul kararı ile belirlenen ceza meblağsına bağlı olarak çalışanın iki günlük ücretinden fazla olmamak koşuluyla 2 haftada eşit taksitlendirilerek ücretinden ve/veya hak edişlerinden kesilir.
  - İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilir, işçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki günlük kazancından fazla olamaz.
  - Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır, işyeri bu paraların ayrı bir hesabını tutar. Birikmiş bulunan ceza paralarının değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır.
- **Ücret Kesme Cezası Gerektiren Durumlar**
  - Uyarı ve ihtar verilmesine rağmen ısrarla tutumlarına devam etmek,
  - Verilen iş elbiselerini giymemek ve iş güvenliği ile ilgili koruyucu malzemeleri kullanmamak,
  - Kendisine verilen koruyucu malzemeleri tahrip etmek veya kaybetmek,
  - İhmali nedeni ile diğer çalışanları tehlikeye sokmak,

- İhmal etmek, kurallara uymamak veya bilinçli olarak kurum mülküne ve makinelerine zarar vermek,
- İlgisizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yanlış ve/veya eksik işlem yaparak veya görevin gerektirdiği işlemleri geciktirerek
- işyerini zarara sokmak ve/veya güç duruma düşürmek,
- Görevli olmadığı halde makine, donanım, fiziksel veya bilgisayar ortamındaki bilgileri karıştırmak ve bu durumun gizliliğini ihlal etmek suretiyle bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak,
- Prosedüre uygun olarak verilen talimatları yerine getirmemek veya eksik yapmak suretiyle işyerini zarara sokmak,
- Şahsen karşılanması gereken giderleri işyerine ödetmek,
- Kasıtlı olarak üstlerine yanlış bilgi vermek, bildirilmesi gereken hususları saklamak veya disiplin kurulu ya da soruşturmalarda gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak, haklı bir neden bulunmaksızın ifade vermekten kaçınmak veya soruşturmayı güçleştirmek,
- İşyeri dahilinde yapılan bir yolsuzluğu bilerek haber vermemek,
- Görevin yerine getirilmesinde politik düşünce, kişisel yakınlık, antipati, kin veya benzeri sebeplerle çalışanlar arasında ayırım yapmak,
- Müşterilere ait bilgilerin gizliliği ilkesine uymamak,
- Görevli olmadığı halde basın ve/veya medyaya kurumla ilgili açıklamalarda bulunmak,
- İşyerine ilişkin her türlü gizlilik niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri 3. şahıs ve/veya kurumlarla paylaşmak,
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek ve/veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek suretiyle kendisinin, çalışma arkadaşlarının sağlığını riske atmak.

- **İşten Çıkarma Cezası**
  - 4857 ve 6331 sayılı kanunlardan doğan fesih hakkı saklı kalmak üzere çalışanın, bir daha işyerinde çalıştırılmamak üzere iş akdinin fesh edilmesidir.
  - Görevden çıkarma cezası alan çalışanın iş akdi tazminatsız olarak fesih edilir.
  - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinde belirtilen, hallerde de iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.
- **Görevden Çıkartma Cezasını Gerektiren Haller**
  - Kumar anlamına gelecek şekil ve ölçüde oyun oynamayı alışkanlık haline getirmek veya kumar oynamak,
  - Alkol ve/veya yasalarca kullanılması suç sayılan uyuşturucuların müptelası olmak, görev esnasında bunlardan birini kullanmak veya içkili bir şekilde işyerine gelmek,
  - Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak ve diğer yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek veya üç aydan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan hüküm giymek,
  - İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, işyerinin zorunlu kıldığı test, aşı vb. uygulamaları yerine getirmemek veya takibinde gereken hassasiyeti göstermemek suretiyle kendisinin, çalışma arkadaşlarının veya müşterilerin herhangi bir şekilde zarar görmelerine veya hayati tehlikeye neden olmak,
  - Özel çıkar karşılığı görevini veya yetkilerini kötüye kullanmak veya kullandırmak, işyerine ait para, mal veya malzemeyi zimmetine geçirmek,
  - İş akdi yapıldığı sırada gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle işyerini yanıltmak,

- İş sözleşmesinde yer alan, uyulması zorunlu ve çalışan tarafından da kabul edilmiş yükümlülükleri yerine getirmemek,
- İşyeri tarafından kendisine verilmiş her türlü şifreyi başkasına açıklamak, kullanımına izin vermek veya başkasına ait şifreyi izinli veya izinsiz kullanmak suretiyle işyerinin zararına neden olmak,
- Her türlü belge, bilgi ve dokümanı tahrip etmek, ettirmek veya kötü niyetle yok etmek veya ettirmek, sahte belge düzenlemek,
- Görevli olmadığı halde makine, donanım, fiziksel veya bilgisayar ortamındaki bilgileri karıştırmak ve bunları başkalarıyla paylaşmak suretiyle kuruma zarar vermek,
- İşyeri içinde veya görev sırasında arkadaşları, müşterileri ile kavga etmek, olay çıkartmak veya işyeri dışında olay çıkartarak işyerinin şeref ve haysiyetine gölge düşürmek,
- Yöneticilerine veya iş arkadaşlarına şeref ve namuslarına dokunacak yalan beyanlarla veya bunları lekelemek kastı ile şeref haysiyet kırıcı, ispatlayamayacağı ihbar ve şikayetlerde bulunmak,
- Yöneticilerine iş arkadaşlarına veya müşterilerine tehdit veya tacizde bulunmak.

6.10.3. Disiplin Cezalarına İlişkin Genel Hükümler

- Çalışan tarafından, disiplin prosedüründe yer alan kurallarda tanımlı olmayan, ancak firma bünyesindeki uyumlu ve verimli çalışma ortamını zedeleyecek, bozacak tavır ve/veya davranışın sergilenmesi durumunda, disiplin prosedüründe yer alan ve ona en yakın ve/veya benzer madde üzerinden işlem yapılır.
- Çalışan tarafından, disiplin prosedüründe yer alan kurallarda tanımlı olmayan, ancak firma bünyesindeki uyumlu ve verimli çalışma ortamını zedeleyecek, bozacak tavır ve/veya davranışın sergilenmesi durumunda, disiplin prosedüründe yer alan ve ona en yakın ve/veya benzer madde üzerinden işlem yapılır.
- Kişilerin, prosedür kapsamındaki kurallara aykırı düşen tavır, davranış ve olayları tekrarlaması durumunda bir üst ceza uygulanır.
- İşçilere disiplin cezası verilebilmesinin bir diğer koşulu da bu cezanın kendi amacı ile sınırlı olmasıdır. Başka bir anlatımla, ancak işyerinin düzenini ve disiplinini sağlamak amacıyla disiplin cezası verilebilir, işçinin işyerinin düzenini bozmayan davranışlarına bu yaptırım uygulanamaz. Bunun gibi, bir disiplin cezasının uygulanabilmesi için işçinin kusurlu bulunması da zorunludur. Ancak işyerinin düzenini kusurlu davranışı ile ihlal eden işçilere disiplin cezası verilebilir. Disiplin cezasının zorlayıcı niteliği kusurun aranmasını zorunlu kılar.
- Aynı şekilde, uygulanacak disiplin cezası işçinin kusuruyla orantılı olmalıdır.
  - **Cezanın İşçiye Bildirilmesi**
    - ❖ Ceza olarak yapılacak kesintiler işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilir. Bu bildirmede cezanın sebepleri gösterilir. Maksat, işçiye, eğer bir yanılma ve özellikle keyfilik varsa, cezayı kaldırma olanağı vermektir.
    - ❖ Ücret Kesintisi Cezası bir yıl içerisinde uygulanır. Bir yılı geçen cezalar hükmünü yitirir.
    - ❖ İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı (İş Kanunu -Madde 24) kanun hükmü doğrultusunda uygulanır.
    - ❖ İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı (İs Kanunu -Madde 25) kanun hükmü doğrultusunda uygulanır.
    - ❖ Ayrıca; Disiplin Prosedürünün uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanunu'nun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili madde hükümlerinin uygulanma hakkı saklı tutulur.
    - ❖ **İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı (İş Kanunu -Madde 24)**

- Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
- **Sağlık sebepleri:**
  - İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,
  - İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
- **Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:**
  - İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  - İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  - İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse veya işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler veya işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse veya işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
  - İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
  - İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
  - Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa veya çalışma şartları uygulanmazsa.
  - Zorlayıcı sebepler: işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
- **İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı (İs Kanunu -Madde 25)**
  - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
- **Sağlık sebepleri:**
  - İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  - İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Yetkili Hastanelerin Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
  - (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17'nci (İş Kanunu) maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74'üncü (İş Kanunu) maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
- **Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:**

- İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
- İşçinin, işveren veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
- İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
- İşçinin işverene veya onun ailesi üyelerinden birine veya işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
- İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
- İşçinin, işyerinde, yedigünden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
- İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde
- İki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
- Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın iş kanunun 17nci maddesindeki bildirim süresini aşması.

6.10.4. İş Yasası Hükümlerinin Saklılığı

- Bu prosedürün uygulanmasında 4857 sayılı iş Kanunu'nun ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ilgili madde hükümlerinin uygulanma hakkı saklı tutulur.

6.10.5. Karar Alınması

- Kurulda, başkan da dahil her üyenin bir oyu vardır. Kararların alınmasında oy çokluğu ilkesi uygulanır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyuna itibar edilir.
- Kurul, ceza verilmesi istemiyle sevk edilen personeli dinler ve/veya yazılı savunmasını alır. Kurul kararını, konu ile ilgili yapılacak ilk toplantı tarihinden itibaren 3 gün içinde verir.
- Verilecek cezaların tespiti sırasında;
  - Suç sayılan eylemin işyeri bünyesinde meydana getirdiği zararın maddi ve manevi önem derecesi,
  - Suç işleyen çalışanın, görev ve unvanının önemi, işyerindeki tutumu, davranışları ve kişiliği hakkındaki genel kanaat,
  - Suç sayılan eylemin sebepleri göz önünde bulundurulur.

6.10.6. Kararların Onaylanması

- Kurul kararları genel müdür tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve dosya ile birlikte aynı gün içinde gerekli işlem yapılmak üzere İnsan Kaynaklan birimine gönderilir.

6.10.7. Disiplin Cezalarının Sicile Geçirilmesi

- Karar, ilgili çalışanın bağlı olduğu direktörlüğe yazılı olarak bildirilir ve oradan da ilgili müdürlüğe gönderilerek bu yönetici tarafından çalışana tebliğ edilir. Disiplin cezası kişinin sicil dosyasına işlenir.

6.11. Fazla Çalışma

- Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
- Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir.
- Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmi beş fazlası fazla sürelerle çalışma ücretidir.
- Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir.
- Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.
- Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.
- Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
- İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
- İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.
- Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz.
  - İş Kanunu'nun 63'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,
  - Aynı Kanunun 69'uncu maddesinin I inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),
  - Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.
- Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.
  - 18 yaşını doldurmamış işçiler,
  - İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,

  - İş Kanunu'nun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
  - Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
- Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.
- Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
- Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.
- İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı iş Kanununun 32 ve 34'üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve iş Kanununun 37nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

6.12. Etik Davranış Kuralları

6.12.1. USPAR TEKSTİL ÇALIŞANLARININ NİTELİKLERİ:

- **Dürüstlük:** USPAR Tekstil tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerinde **doğruluk ve dürüstlükle** hareket eder.
- **Şeffaflık:** USPAR Tekstil çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde **şeffaf** ve **açıktır.** Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.
- **Tarafsızlık:** Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm Şirketimiz çalışanları herkese **adil** ve **eşit** davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.
- **Gizlilik:** Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler şirket içinde yetkisi olan kişiler tarafından Etik Kurallar çerçevesinde ve sadece şirket menfaatleri doğrultusunda gerek görüldüğünde kullanılabilir.
- Yasalara ve düzenlemelere uyum
- USPAR Tekstil tüm faaliyetlerini **yasalara ve düzenlemelere uygun** olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.

6.12.2. SORUMLULUKLAR

- USPAR Tekstil Etik Kurallarının şirket genelinde etkin bir biçimde uygulanabilmesi için üst yönetime, yöneticilere ve tüm çalışanlara düşen sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.
- **Şirket Yönetim Kurulu**
  - Etik Kuralların uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.
  - Yönetim Kurulu etik Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.
  - Etik Kuralların uygulanması için şirket içinde uygun ortamı temin eder.
  - Etik Kurallara aykırı hareketlerin bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının temin edilmesini sağlar.
- **Yöneticiler**

- Tüm yöneticiler Etik Kuralları kabul eder, bu ilkelere uyar ve davranışlarıyla diğer çalışanlara örnek teşkil eder.
- Etik Kuralların kendi idaresi altında çalışan personel tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar.
- Etik Kuralların öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını sağlar.
- Çalışanları hiçbir durumda ve hiçbir nedenle Etik Kurallara aykırı davranmaya zorlayamaz.
- Çalışanların Etik Kurallarla ilgili soru, şikâyet, öneri ve isteklerini dinler, çalışanları geri bildirimlerini iletmeleri konusunda teşvik eder.
- Görev alanındaki iş süreçlerini Etik Kurallar çerçevesinde değerlendirir, aykırı durumları tespit eder ve Etik Kurallara uyumu sağlayıcı tedbirleri alır.

- **Tüm USPAR Tekstil Çalışanları**
  - Etik Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.
  - Diğer çalışanların Etik Kurallara uyması için çaba sarf eder, çalışanları bu konuda teşvik eder.
  - Etik Kurallara aykırı davranış ve hareketleri yöneticilerine ve aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirir.
  - Tüm çalışanlar kendi görev alanlarını ve şirket genelini ilgilendiren yönetmelik, prosedür ve talimatları bilir ve bunları eksiksiz uygular.

6.12.3. UYGULAMALAR

- **Kaynakların Kullanımı**
  - Şirket kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanılmasına her zaman özen gösterilir. Tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur.
  - Kaynaklarımız kişisel çıkarlar veya Şirket haricinde herhangi bir kişi veya kurumun çıkarları için kullanılmaz. Şirketimiz varlıklarının çalınmasına, bozulmasına veya hasar görmesine karşı gereken özen gösterilir
  - Mesai saatlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilerek, kişisel işlerin mesai saatleri dışında çözülmesi sağlanır.
  - Çalışanlara tahsis edilen şirket araçları, mobil iletişim araçları, bilgisayarlar ve diğer araç-gereçler şirket varlığı olarak değerlendirilir ve yukarıda belirlenen esaslar ile şirket kuralları dahilinde kullanılır.
- **Bilgilerin Kullanımı**
  - Şirketimiz tüm muhasebe ve işletme kayıtları doğru, tam ve ilgili düzenlemelere uygun olarak tutulur ve her çalışan bu konudaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.
  - Çalışanlarımız görevleri ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları bilgileri hiçbir zaman kendi kişisel çıkarları için kullanmazlar.
  - Şirketimize ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik, prosedürler ve talimatlar eksiksiz olarak uygulanır. Bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.
- **Çıkar Çatışmaları**
  - Şirketimiz genelindeki tüm görevlerde ve faaliyetlerde Şirket menfaatleri gözetilir ve çıkar çatışmalarından uzak durulur. Kişisel çıkarların birinci önceliğimiz olan Şirket menfaatlerini gözetme becerisini etkilemesine izin verilmez. Şirketimizdeki görevler, sorumluluklar veya USPAR Tekstil kimliği kullanılarak şahsi ve yakın akraba ve arkadaşlara menfaat sağlanmaz.
- **Şirket Dışındaki Görevler**

- Şirketimiz çalışanları tacir, esnaf veya serbest meslek erbabı sayılmalarını gerektiren görevlerde bulunmaz, her türlü şirket ve ticari işletmelerde, tacir veya esnaf yanında ücretli veya ücretsiz olarak görev almaz.
- Şirketimiz dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunulması ancak Şirket Yönetiminin onayıyla mümkündür.
- Şirketimiz çalışanları, kâr amacı olmayan sivil toplum kuruluşlarında ve yardım derneklerinde gönüllü olarak görev alabilirler. Bu kapsamdaki çalışmaların çalışanların Şirketimizdeki görevlerini aksatmamasına, çıkar çatışması yaratmamasına ve Şirket politikalarına açıkça aykırılık teşkil etmemesine özen gösterilir.
- Şirketimiz çalışanlarının; şirket politikaları ve kararları, şirketin üretim, satış ve benzeri uygulamaları ile ilgili olarak yayın organlarında yazı yazmaları, röportaj vermeleri, sunum veya konuşma yapmaları ancak Şirket yönetiminin onayı ile mümkündür.
- Şirketimiz faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda (meslek odası, birlikler, odalar, dernekler, kurullar, federasyonlar ve diğer kamu kurulu niteliğindeki kuruluşlar) görev alınması ancak Şirket Genel Müdürü'nün onayı ile mümkündür.

- **Hediye Kabul Etme ve Verme**
  - USPAR Tekstil ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi,3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, USPAR Tekstil çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.
  - Şirketimiz çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
  - Şirketimiz çalışanları; Şirket iş hedefleri ile uyumlu, yürürlükteki mevzuata uygun ve hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.
  - Yukarıda belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;
    - Şirket çalışanları, belirlenen yetkiler dahilinde iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.
    - Şirketi temsilen katılman seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.
  - Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler vb. 2. maddede sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 60 TL'den daha az ise onay gerekmez.
  - Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.
  - Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
  - Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.

- Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.
- Yukarıda sayılan koşullarla uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.
- Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

- **Yakın Akraba ve Arkadaşlar**
  - Şirket içindeki görevler yerine getirilirken, aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar ile karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan bir iş ilişkisi içinde bulunulmaz.
  - Tedarikçi şirketlerde ve müşterilerde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar olması durumunda bu ilişkilerin bir çıkar çatışması yaratmasına izin verilmez.
  - Şirket içinde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve yakın arkadaşlar var ise; bu ilişkilerin şirket içinde alınacak kararları etkilemesine izin verilmez. Tüm Şirketimiz çalışanları her durumda tarafsızlığını korur ve idaresi altında çalışanları performansına, bilgi ve tecrübesine göre değerlendirir.
  - İşe alım kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları için işe alım kararı vermezler. Şirketin menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile işe alım kararı verilebilir.
  - Satın alma kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireylerinin, yakın akraba ve arkadaşlarının doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde satın alma kararı vermezler. Bu durumun değerlendirmelerde açık olarak belirtilmesi, Şirketin menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile satın alma kararı verilebilir.
  - Eski Şirket mensuplarının doğrudan/dolaylı olarak ortağı veya çalışanı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde ve bu şirketler ile yapılan her türlü işlerde bu durum açık bir şekilde belirtilir.
- **Diğer Kurumlarla Olan İlişkiler**
  - Şirket dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerinde USPAR Tekstil Etik Kuralları Genel İlkeleri dikkate alınarak hareket edilir. Bu çerçevede ilişkilerde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve gizlilik esasları gözetilir, yasalara, kanun, talimat ve düzenlemelere uyulur, genel ahlak kurallarına özen gösterilir.
- **Müşteriler ve Tedarikçilerle Olan İlişkiler**
  - Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde Şirket menfaatleri her zaman en üst seviyede gözetilir.
  - Müşteri ve tedarikçiler ile şahsi olarak -borç- alacak ilişkisi doğuracak işlemler gibi - karşılıklı veya karşılıksız menfaat ilişkisi kurulmaz.
  - Müşterilere verilen sözler tutulur, yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmaz.
  - Müşteri ve tedarikçiler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.
  - Müşteri ve tedarikçiler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve Şirket çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.
  - Müşterilere ve tedarikçilere saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları çerçevesinde davranılır.
  - Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde bulunulmaz.
  - Müşteri ve tedarikçilerin gizli bilgileri üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz.

- Müşteri ve tedarikçilerle yapılan sözleşme ve protokollerin gereği yerine getirilir.

- **Rakiplerle Olan İlişkiler**
  - Faaliyette bulunduğu ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalara eksiksiz bir şekilde uyulur, rekabette doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün verilmez.
  - İştirak edilen toplantı, seminer veya tartışmalarda rekabet kurallarında öngörülen sınırların dışına çıkıldığı düşünüldüğünde dikkatli olunur ve gerekirse bu ortamlardan uzaklaşılır.
  - Rakipler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.
  - Rakipler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve şirket çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.
  - Rakipler hakkında asılsız ve kaynağı belirsiz söylentiler yayılmaz veya bu söylentilere alet olunmaz.
- **Resmî Kurumlarla Olan İlişkiler**
  - Resmî kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir.
  - Resmî kurumlarla olan ilişkilerde yanıltıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunulmaz. Var olan bir durumu olduğundan farklı göstererek Şirket lehine bir avantaj sağlamaya çalışılmaz, yasalar ve kanunlar nezdinde Şirket çıkarları sonuna kadar korunur.
  - Kanun, yasa ve düzenlemelerin uygulamaları hakkında tereddüt yaşandığında Şirket Hukuk Müşavirliği'ne ve Mali Müşavirliğe danışılır.
  - Ayrıcalıklı bir işlem karşılığında bir kamu görevlisine doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir menfaat teklif edilemez. Şirket menfaatine dahi olsa hiç kimseye kanun ve yasal düzenlemeler dışında nakit veya nakit benzeri ödeme yapılamaz.
  - Şirket adına hareket eden üçüncü şahısların da (temsilciler, danışmanlar gibi) şirket adına yaptıkları işlerde bu türlü tekliflerden uzak durması sağlanır.
- **Etik kurallara aykırı davranışlar**
  - Şirketteki tüm görevlerde şirket yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi USPAR Tekstil Etik Kuralları da uygulanmalıdır. Şirket Etik Kurallarını veya prosedür, yönetmelik ve talimatlarını ihlal edenler, iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek disiplin yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceklerdir.
  - USPAR Tekstil Etik Kuralları benimsenmeli ve bu kurallara aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır.
  - Tüm faaliyetlerde ve alınan kararlarda sağduyulu olunmalıdır. Alınan kararların ve davranışların yasalara uygunluğu araştırılmalı, adil ve doğru olup olmadığı sorgulanmalıdır.
  - Yürütülen bir faaliyetin ya da alınan bir kararın Şirket Etik Kurallarına uygunluğu konusunda tereddüt yaşanması durumunda aşağıda belirtilen iletişim kanallarına başvurulur.
  - Yürütülen faaliyetlerle ilgili alınacak kararlardan önce bu karardan Şirketin, çalışanların, hissedarların ve diğer paydaşların nasıl etkileneceği iyi düşünülmelidir.
  - USPAR Tekstil Etik Kurallarına aykırı davranışlardan haberdar olunduğunda mutlaka ilgili yöneticiye veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirimde bulunulmalıdır.
  - Etik Kuralların ihlalleri ile ilgili bildirimde bulunan kişilerin kimliklerinin gizli tutulmasına özen gösterilecek, gerekli araştırma ve incelemeler yapılacaktır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- İş Başvuru Formu F-51
- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Formu F-52
- Eğitim Sertifika Fotokopileri

Hazırlayan Yönetim Sistemleri Uzmanı	Onaylayan Genel Müdür

- Deneme Süresi Değerlendirme Formu F-56
- Uyum Eğitim Formunu F-17
- Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Formu F-18
- İş Güvenliği Talimatı TL-8
- Performans Değerlendirme Formu F-19
- Eğitim Katılım Formu F-20
- Çalışan Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Talimatı TL-5
- *Görev Değişikliği Formu F-69*
- Zimmet Formu F-70
- Araç Teslim Tutanağı F-152

###

REVİZYON KONTROL SAYFASI

REV. NO	REVİZYONUN TANIMI	SAYFALAR	TARİH
01	BSCİ Sosyal Sorumluluk prosedürü PR-15'e göre çalışan haklarının KYS sistemine aktarılması sağlandı.	3-19	19.09.2018
02	Çalışanların görev yerinin belirlenmesi ve görev yerlerinde yapılacak değişiklikler kayıt altına alınması prosedüre aktarılmıştır.	2	12.10.2018
03	Talep üzerine İşten Çıkarmalar ile ilgili yazılı prosedür geliştirilmiştir.	3	19.10.2018
04	İnsan Kaynakları biriminden gelen talep üzerine Araç Teslim Tutanağı F-152 formu oluşturuldu ve şirket araçları bu form ile teslim edilip kayıt altına alınmaya başlandı. 6.4 başlığına' Şirket araçları **Araç Teslim Tutanağı F-152** ile teslim edilir ve kayıt altına alınır.' İbaresi eklendi.	2	04.11.2019

05	6.4 Başlığına 'Uspar fabrikaları arasında nakil olan işçiler için yeni özlük dosyası oluşturulmaz, eski dosyası üzerinden devam edilir' eklenmiştir. 6.7. Başlığındaki Özlük Dosyalarında olması gerekenler kısmına '***KVKK* Muvafakat namesi', 'Çalışan Talep Formu F-108',' İşe Uygunluk Formu F-54',' İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Bilgilendirme Talimatı TL-4'** eklenmiştir. '**Eğitim katılım Formu F-20'** ise çıkarılmıştır. 6.8. başlığındaki -Yıllık ücretli izin kısmına 'Ücretsiz Mazeret izin taleplerini beyaz yakalı çalışanlar Netsis programı üzerinden mavi yakalılar ise **Ücretsiz İzin Formu F-128** ile İnsan Kaynaklarına bildirir.', -Ücretli mazeret izni kısmına 'Ücretli Mazeret izin taleplerini beyaz yakalı çalışanlar Netsis programı üzerinden mavi yakalılar ise **Personel Mazeret İzin Formu F-92** ile İnsan Kaynaklarına bildirir.', -ücretsiz mazeret izni kısmına 'Ücretsiz Mazeret izin taleplerini beyaz yakalı çalışanlar Netsis programı üzerinden mavi yakalılar ise **Ücretsiz İzin Formu F-128** ile İnsan Kaynaklarına bildirir.' Ve 'Mazeretsiz devamsızlık durumunda çalışanın amiri **Devamsızlık Bildirim Formu F-95** ile devamsızlığı insan kaynakları birimine bildirir.' Eklenmiştir.	2-3-4	16.01.2020
06	• ~~**Ücret Kesme Cezası**~~ • ~~**Ücret Kesme Cezası Gerektiren Durumlar**~~ Başlıkları inditex ve amfori BSCI kalite standartları gereği prosedürden ve uygulamadan kaldırılmıştır.	6-7	05.10.2020
07	Doküman gözden geçirildi.	1-19	09.11.2020
	Doküman gözden geçirildi.	1-19	10.09.2021
8	• Etkin eğitim planlaması için 6.3 başlığına 'Her eğitim konusu için ayr ayrı **Eğitim Katılım Formu F-20** doldurulur. Eğitimi veren kişi eğitim sonunda mutlaka katılımcıları değerlendirecektir. Değerlendirme eğitim konusuna göre yazılı veya sözlü olabilir. **Eğitim Katılım Formu F-20** üzerinde katılımcıların başarılı olup olmadığı kaydedilir.' **Maddesi eklendi.**	2	26.02.2021
9	• Tazminat ödeme süreleri göz önüne alınarak çalıştığı ayın sigortasının bildirilmesi ile birlikte o ay içerisinde peşin olarak ödenir. • Arabuluculuk sistemi çalışanlar ile karşılıklı anlaşma olmaması durumunda kullanılır.	3	26.01.2024

Hazırlayan Yönetim Sistemleri Uzmanı	Onaylayan Genel Müdür

10	**Arabuluculuk Sistemi** • Arabuluculuk sistemi, Uspar Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ile iş sözleşmesi karşılıklı fesh edilen çalışanların anlaşamaması durumunda; arabuluculuk yoluyla çözümlenmesini sağlar. • Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, **öncelikle uyuşmazlığı kendi aralarında çözememeleri durumunda arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar.** Taraflar, bu sürecin içine zorla dâhil edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler. Ancak dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin özel hükümler saklıdır. • Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak onları teşvik edebilir. • Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır. • Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder. Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydı ile arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilir. Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz. • Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafların temel çıkar ve gereksinimlerini ortaya koymaları ve bu doğrultuda menfaat temelli anlaşma sağlamaları için çaba gösterir. Arabulucu bu aşamada çözüm önerisinde bulunamaz. Ancak tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu menfaat temelli bir çözüm önerisinde bulunabilir. Bununla beraber tarafları bir çözüm önerisi ya da öneriler dizisini kabulüne zorlayamaz. Ancak, taraflardan birinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında sunmuş olduğu bir önerinin	3	09.03.2024

	arabulucu tarafından, diğer tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması bu kapsamda değerlendirilemez. • Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. • Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. Arabuluculuk sistemi kapsamında herhangi bir anlaşma olmaması halinde ise; taraflar iş mahkemeleri davaları yoluyla mahkemeye başvurur ve sorunun çözümü için adli mercilerden karar vermesi istenir.		